CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO EM CLÍNICA GERAL E/OU MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF)

Contrato nº 001/2026 — Vigência de referência: 20/10/2026 a 20/10/2027

Pelo presente instrumento particular, de um lado **Absolut Gestão em Saúde LTDA | CNPJ 26.740.375/0001-81**, pessoa jurídica de direito privado, cadastrada no CNPJ sob o n.º **26.740.375/0001-81**, com sede à **Avenida Munhoz da Rocha - Centro - Mandaguaçú/PR**, neste ato representada por seu representante legal, **Joao Carlos Rodrigues da Silva, Brasileiro, Casado, Empresário, portador de RG nº 1.415.211-7 e CPF nº 475.602.319-34, residente e domiciliado à Avenida Getúlio Vargas, nº 72 - Zona 01 - Maringá/PR - CEP 87013-130**, doravante denominado **CONTRATANTE**; e, de outro lado, **Gustavo Americo Rosa**, medico, CPF nº **116.254.469-42**, **CRM/PR nº 098765**, residente e domiciliado à **Rua Quebec, nº 509 - Jardim Canadá - Maringá/PR - CEP 87080-560**, doravante denominado **CONTRATADO**, têm, entre si, justo e acordado, com fundamento nos artigos 593 e seguintes do Código Civil, o presente contrato de prestação de serviços médicos, mediante as seguintes cláusulas e condições:

DO OBJETO

Cláusula Primeira

Constitui objeto do presente contrato a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS**, de natureza autônoma e sem geração de vínculo empregatício entre as partes, no âmbito de **PLANTÃO (CLÍNICA GERAL)** e/ou **MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)**. Os serviços serão executados no Pronto Atendimento/Hospital Público e/ou em Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município, conforme designação da **Absolut Gestão em Saúde LTDA | CNPJ 26.740.375/0001-81** e de acordo com as exigências do **Município Contratante**.

Parágrafo Primeiro – A prestação dos serviços será realizada exclusivamente pela CONTRATADA, sendo vedada a subcontratação, cessão, transferência ou delegação da execução dos serviços a terceiros, sob qualquer hipótese.

Parágrafo Segundo – A prestação dos serviços de plantão será realizada em turnos e horários determinados pela instituição, de acordo com sua necessidade assistencial e operacional, podendo compreender, entre outros formatos, plantões de 6 (seis), 8 (oito), 12 (doze) ou 24 (vinte e quatro) horas, em períodos diurnos ou noturnos, incluindo, exemplificativamente, os horários das 7:00 às 13:00 horas, das 13:00 às 19:00 horas, das 7:00 às 15:00 horas, das 15:00 às 23:00 horas, das 7:00 às 19:00 horas ou das 19:00 às 7:00 horas, ou quaisquer outros horários e durações definidos pela instituição, conforme a organização de seus serviços e a necessidade de atendimento, podendo ser prorrogado automaticamente de acordo com as partes.

Parágrafo Terceiro – A prestação de serviços como **MÉDICO SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF)** será realizada exclusivamente em Unidades Básicas de Saúde (UBS), com carga horária de 20 (vinte) ou 40 (quarenta) horas semanais, conforme demanda específica do Município Contratante.

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

Cláusula Segunda

Os serviços serão prestados pelo CONTRATADO em caráter autônomo, sem exclusividade, pessoalidade e qualquer subordinação ao CONTRATANTE.

Parágrafo Primeiro – A CONTRATADA se obriga a garantir que os serviços médicos serão prestados com qualidade, observando rigorosamente os padrões éticos e técnicos exigidos pela legislação aplicável e pelo Código de Ética Médica, sob pena de rescisão imediata do contrato e aplicação de sanções legais e contratuais cabíveis.

Parágrafo Segundo – É vedada a subcontratação de qualquer parte dos serviços pactuados a terceiros. A CONTRATADA deverá ser a única responsável pela execução direta das atividades contratadas.

Parágrafo Terceiro – Em caso de impossibilidade de comparecimento, a CONTRATADA deverá informar ao CONTRATANTE com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, sendo vedada a indicação de substituto. Caso necessário, o CONTRATANTE poderá readequar ou remanejar temporariamente os serviços, sem prejuízo da continuidade do atendimento ao Município Contratante.

DO PRAZO

Cláusula Terceira

Este contrato terá vigência por prazo indeterminado, iniciando-se na data de sua assinatura. Ambas as partes poderão rescindir o presente contrato a qualquer momento, mediante comunicação por escrito com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, sem que

isso gere qualquer tipo de multa ou penalidade, salvo nos casos de descumprimento das obrigações previstas neste instrumento.

Parágrafo Único – Qualquer alteração nas condições ou termos deste contrato deverá ser formalizada por meio de Termo Aditivo, devidamente assinado pelas partes.

DO PREÇO

Cláusula Quarta

Pela prestação dos serviços pactuados na cláusula primeira, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO o valor acordado conforme tabela de valores de cada município, garantindo o valor de mercado aplicado na região. Esse valor será considerado bruto pelo serviço prestado.

Parágrafo Único – Não estão incluídos nesta remuneração os encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, securitários e outros, bem como todas as demais despesas relativas ao deslocamento e estadia, nada mais sendo devido a qualquer título pelo CONTRATANTE ao CONTRATADO.

DAS CONDIÇÕES E FORMA DE PAGAMENTO

Cláusula Quinta

O pagamento será o correspondente ao total de serviços realizados em cada mês, sendo pago pelo CONTRATANTE à vista, mediante depósito em conta corrente do CONTRATADO, após o repasse do Município Contratante e contra apresentação de nota fiscal de prestação de serviços.

Parágrafo Primeiro – O depósito do pagamento feito nos termos desta cláusula e em observância aos dados fornecidos pelo CONTRATADO, dará ao CONTRATANTE plena quitação de suas obrigações.

Parágrafo Segundo – Somente será pago o valor na forma e no prazo convencionado, desde que efetivamente realizado e atestado pela Secretaria Municipal do Município em que os serviços forem prestados.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula Sexta

São obrigações do CONTRATANTE:

- Prestar à CONTRATADA todos os esclarecimentos necessários à regular execução deste contrato;
- Receber os serviços, procedendo à vistoria necessária e compatível com o objeto deste contrato;
- Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e prazo acordados na cláusula quinta.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula Sétima

São obrigações do CONTRATADO:

- Prestar os serviços contratados na forma e modo ajustados, dentro das normas e especificações técnicas aplicáveis;
- Cumprir o sistema de plantão conforme mencionado na cláusula primeira;
- Comunicar a contratante com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas em caso de ausência, conforme previsto na parágrafo terceiro;
- Prestar atendimento conforme critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde e Município Contratante;
- Utilizar o sistema de Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) fornecido pelo Município Contratante, registrando corretamente as informações e procedimentos realizados durante o atendimento, conforme as diretrizes locais;
- Responder pelos atos e omissões praticados durante a execução dos serviços, bem como por quaisquer danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros.

Parágrafo Primeiro – O CONTRATADO responderá em âmbito judicial e administrativo, incluindo cível, criminal, tributário, ético-profissional, dentre outros, e para todos os efeitos, junto aos pacientes, Conselho de Classe, fornecedores e outros, pelos atos pessoais e atos médicos praticados, declarando-se como único responsável por seus atos ou omissões relacionados à sua atividade médica, bem como isentando a CONTRATANTE de quaisquer responsabilidades neste sentido.

Parágrafo Segundo – Na hipótese de ser a CONTRATANTE condenada ou responsabilizada em decorrência de condutas pessoais e atos médicos praticados pelo CONTRATADO, terá direito de regresso contra este, para reaver todas as importâncias eventualmente desembolsadas, incluindo honorários advocatícios e custas judiciais/administrativas, sem prejuízo da apuração de demais perdas e danos daí advindas.

DA CONFIDENCIALIDADE E PROTEÇÃO DE DADOS

Cláusula Oitava

O CONTRATADO compromete-se a seguir integralmente as políticas de segurança de dados estabelecidas pelo Município Contratante, garantindo a proteção das informações sensíveis obtidas durante a prestação dos serviços. O CONTRATADO também deverá observar rigorosamente as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei nº 13.709/18) e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Primeiro – Qualquer incidente envolvendo dados pessoais, seja por acesso não autorizado, perda, alteração, divulgação ou qualquer outra circunstância que configure violação de segurança, deverá ser imediatamente comunicado à CONTRATANTE, com relato detalhado do ocorrido e das medidas adotadas para contenção e mitigação dos riscos.

Parágrafo Segundo – O descumprimento desta cláusula poderá acarretar a rescisão imediata do contrato, sem prejuízo das penalidades legais e contratuais aplicáveis, incluindo eventuais indenizações por danos decorrentes de tal descumprimento.

DAS PENALIDADES E MULTAS

Cláusula Nona

O descumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato sujeitará a parte infratora ao pagamento de multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor mensal do contrato, sem prejuízo de outras penalidades legais e indenizações por eventuais danos causados.

DA RESCISÃO

Cláusula Décima

Qualquer das partes poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, mediante notificação prévia de 30 (trinta) dias. O contrato poderá ainda ser rescindido nos seguintes casos:

- Atraso no pagamento superior a 30 dias;
- Descumprimento de quaisquer cláusulas contratuais;
- Ocorrência de caso fortuito ou força maior.

DA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

Cláusula Décima Primeira

As partes se comprometem a resolver amigavelmente quaisquer divergências ou litígios decorrentes deste contrato. Caso não seja possível, as partes poderão optar pela resolução por arbitragem ou mediação, conforme Lei nº 9.307/96 (Lei de Arbitragem).

DO FORO

Cláusula Décima Segunda

Fica eleito o Foro da Comarca de **Mandaguaçú**, Estado do **PR**, para dirimir eventuais litígios oriundos do presente contrato, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem de acordo, firmam este instrumento em quatro vias de igual teor, na presença de duas testemunhas, para que produza seus efeitos legais.

Mandaguaci, 19 de outubro de 2026.

Absolut Gestão em Saúde LTDA | CNPJ 26.740.375/0001-81 | CNPJ 26.740.375/0001-81
CONTRATANTE

Gustavo Americo Rosa
CONTRATADO